

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

Slezská 9
120 00 Praha 2
Datovou schránkou

sp. zn. 18 A 23/2026

V Ospělově dne 14. července 2026

DOPLNĚNÍ ŽALOBY A NÁVRH NA PROVEDENÍ NOVÉHO LISTINNÉHO DŮKAZU

Žalobce:

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962, Ospělov 6, 798 55

I. Účel podání

Žalobce předkládá Předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026 jako souhrnný nový důkaz o rozsahu vědomosti žalovaného Ministerstva spravedlnosti, o dlouhodobosti problému a o neprovedení účinného systémového a znaleckého přezkumu.

Žalobce nemění petit ani nerozšiřuje žalobu na postup NSZ. Listina je předkládána výhradně k prokázání toho, jaké konkrétní odborné, právní a lidskoprávní skutečnosti byly žalovanému předány a jaký význam měly pro povinnost věc skutečně posoudit.

II. Stížnost ze dne 17. listopadu 2024 a dodatky

Stížnost na porušení zákona ze dne 17. listopadu 2024 směřovala proti rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově ze dne 13. června 2024, č. j. 3 T 131/2017-2944, ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 26. června 2024, č. j. 5 To 152/2024-2970.

Ministr spravedlnosti dne 17. prosince 2024, č. j. MSP-674/2024-ODKA-SPZ/9, potvrdil přijetí podnětu a pěti dodatků. Dodatek ze dne 1. prosince 2024 obsahoval souhrnný přehled více než deseti navzájem neslučitelných verzí státních orgánů, jak určit legální a nelegální konopí a obsah THC.

Tím byla ministerstvu předložena nikoli pouze obhajoba jedné osoby, ale konkrétní systémová otázka zákonnosti znalecké činnosti, předvídatelnosti trestního práva a odpovědnosti státu za kontrolu znaleckých ústavů.

III. Podněty A.P.P.L. z března a dubna 2026

Podnět A.P.P.L., z. s., ze dne 12. března 2026 požadoval dohled nad znaleckou činností Kriminalistického ústavu podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích. Namítal zejména:

používání analytické metody neurčené pro forenzní účely;

systematické navyšování výsledku termickou přeměnou THCA na THC;

zahrnování látky, která není právně vymezena totožně jako návyková látka THC;

absenci jednotné právně závazné metodiky pro trestní řízení;

možné porušení povinnosti vykonávat znaleckou činnost s odbornou péčí a podle nejnovějších vědeckých poznatků.

Doplnění ze dne 10. dubna 2026 přiložilo stanovisko Evropské komise, podle něhož je příslušná unijní metoda určena pro zemědělské kontroly a přímé platby, nikoli jako jednotná trestně-forenzní metoda. Tím byl žalovaný přímo konfrontován s nezávislým evropským podkladem zpochybňujícím základ argumentace Kriminalistického ústavu.

IV. Význam pro tuto žalobu

Nová listina potvrzuje, že žalovaný měl dostatek konkrétních podkladů k tomu, aby:
provedl nebo zajistil kontrolu znalecké činnosti Kriminalistického ústavu;
vysvětlil, zda a jak byla v trestních věcech zajištěna odborná péče, validace a přezkoumatelnost metod;
vypořádal rozdíl mezi THC a THCA, dekarboxylaci, reprezentativní vzorek a nejistotu měření;
posoudil nové dánské a evropské důkazy;
neuzavíral věc pouhým odkazem na pravomocná rozhodnutí nebo na nepříslušnost jednotlivých útvarů.

V. Návrh

provést důkaz listinou „Předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026“;
zohlednit ji jako důkaz dlouhodobé a konkrétní vědomosti žalovaného;
zohlednit, že předložené nové skutečnosti nebyly pouhým opakováním dřívějších námitek, ale zahrnovaly nové zahraniční, evropské a znalecké podklady.

VI. Příloha

1. Předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák, žalobce